עד מוצאי יום טוב האחרון של חג ואם התנה עליהם הכל לפי תנאו דלמא מן הצד אתמר נויי סוכה אין ממעטין בסוכה אמר רב אשי [א]ומן הצד ממעטין מנימין עבדיה דרב אשי איטמישא ליה כתונתא במיא ואשתטחא אמטללתא אמר ליה רב אשי דלייה דלא לימרו קא מסככי בדבר המקבל טומאה והא קא חזו ליה דרטיבא לכי יבשה קאמינא לך אתמר נויי סוכה המופלגין ממנה ארבעה רב נחמן אמר כשרה רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי [ב]פסולה רב חסדא ורבה בר רב הונא איקלעו לבי ריש גלותא אגנינהו רב נחמן בסוכה שנוייה מופלגין ממנה ארבעה טפחים אשתיקו ולא אמרו ליה ולא מידי אמר להו הדור בהו רבנן משמעתייהו אמרו ליה ה)אנן שלוחי מצוה אנן ופטורין מן הסוכה אמר רב יהודה אמר שמואל [ג]מותר לישן בכילה בסוכה אע"פ שיש לה גג והוא שאינה גבוהה עשרה תא שמע הישן בכילה בסוכה לא יצא ידי חובתו הכא במאי עסקינן כשגבוהה עשרה מיתיבי [ד]הישן תחת המטה בסוכה לא יצא ידי חובתו הא תרגמה שמואל במטה גבוהה עשרה ת"ש או שפירס על גבי קינופות פסולה התם נמי דגביהי עשרה והא לא קתני הכי דתניא נקליטין שנים וקינופות ארבעה פירס על גבי קינופות פסולה על גבי נקליטין כשרה ובלבד שלא יהיו נקליטין גבוהין מן המטה עשרה מכלל דקינופות אף על פי שאין גבוהין עשרה שאני קינופות דקביעי והרי סוכה על גבי סוכה דקביעא ואמר שמואל כהכשרה כך פסולה אמרי התם דלמפסל סוכה בעשרה הכא דלשויי אוהלא בציר מעשרה נמי הוי אוהלא אמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל הישן בכילה ערום מוציא ראשו חוץ לכילה וקורא קריאת שמע מיתיבי הישן בכילה ערום לא יוציא ראשו חוץ לכילה ויקרא קריאת שמע הכא במאי עסקינן כשגבוהה עשרה ה"נ מסתברא מדקתני סיפא הא למה זה דומה לעומד בבית ערום שלא יוציא ראשו חוץ לחלון ויקרא קריאת שמע מינה

ובית

הכל לפי תנאו. וכגון דאמר איני בודל מהם כל בין השמשות של יום טוב הראשון דלא חל קדושה עלייהו והכי מוקים לה במסכת ביצה בהמביא (דף ל:) ותנאה אחרינא לא מהני בהו. קתני מיהא סדינין והיינו סייעתא: **דילמא מן הצד.** לדפנות קאמר אבל למעלה אימא לך אפילו לנאותה נמי מסכך במקבל טומאה קרי לה: **אין ממעטין.** קרמין הפרוסין למעלה לנוי אין ממעטין בגבוהה מעשרים להכשירה דלאו מין סככה נינהו דאי סכך הוו הוה מיפסלה משום מקבל טומאה ולא לפוסלה משום פחותה מי': **ומן הצד ממעטין.** לה משיעור ז' טפחים דהא אינה מחזקת ראשו ורובו ושולחנו: **איטמישא.** נישורה במים: **והא קחזו לה דרטיבא.** שהיא לחה ומוכחא מילתא דלנגבה שטחוה ולא לסכך: **לכי יבשה קאמינא לך.** דתשקלה: **נויי סוכה.** סדינין הפרוסין תחת סכך לנוי: **פסולה.** משום אהל מפסיק ואשתכח דלא גני בסוכה ולרב נחמן כיון דלנוי סוכה יהבינהו בטלה לגבה: **רב נחמן.** אב בית דין היה ונגיד ומצוה בבית ראש גולה ועושין על פיו: **שלוחי מצוה אנן.** להקביל פני ראש גולה דחייב אדם להקביל פני רבו ברגל ופטרינן כדתנן לקמן (דף כה.) שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה: **כילה.** הפרוסה סביבות המטה ואע"פ שיש לה גג שאין גגה משופע כשל נקליטין אלא שוה כשל קינופות: **והוא שאינה גבוהה עשרה.** מן המטה דבציר מגובה עשרה לאו אוהלא הוא: **הא לא קתני הכי.** בברייתא דמפרש להו בגוה דהכי תנא נקליטין שנים כדפירשתי לעיל ג) יוצאין באמצע המטה למראשותיה ולמרגלותיה: **דקביעי.** אבל כילה לא קביעה בחזקה כקינופות הלכך כי לא גבוהה עשרה לא חשיב: **התם דלמפסל סוכה.** קאתייה משום סוכה תחת סוכה: **כהכשרה כך פסולה.** כל כמה דלא מקרייא עליונה סוכה לא מיפסלא תחתונה: **הכא דלשוייה אוהלא.** שלא ישן תחתיו אבל שאר הסוכה כשרה: **בציר מעשרה נמי הוי אוהלא.** היכא דקביעא: **וקורא קריאת שמע.** דכיון דלאו אהל הוא לא אמרינן למקום שרובו שם ראשו נזרק וליתסר משום לא יראה בך ערות דבר ד) אלא הרי הוא כמוציא ראשו חוץ לחלוקו:

ה"ג

עד מוצאי י"ט האחרון של חג. לקמן בפ' לולב וערבה (דף מו: ושם) מפרש מאי שנא מאתרוג דשרי ביום טוב האחרון ומסיק משום דסוכה אי אתרמי ליה סעודתא בין השמשות בעי למיכל בסוכה ומיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא אבל אתרוג לא חזי בין השמשות דמעיקרא קדים נפיק ביה ואף על גב דממ"נ מוקצה הוא בין השמשות דשמא יום הוא והוי שביעי של חג לא שייך כי האי גוונא לאוסרו בשמיני במיגו דאיתקצאי לבין השמשות מאחר דלא נאסרה אלא מחמת יום שעבר וכן משמע בפ"ד (שם) גבי הפריש ז' אתרוגים לז' ימים דאמרינן התם דכל אחת ואחת יוצא בה ואוכלה למחר ולא אסרינן למחר אף על גב דאיתקצאי בין השמשות משום ספיקא דיום שעבר ומהאי טעמא גבי שבת ויום טוב בפ"ק דביצה (דף ד.) דאמר רב נולדה בזה אסורה בזה מפרש טעמא משום הכנה ולא בעי למימר מיגו דאיתקצאי אע"ג דרב כרבי יהודה סבירא ליה דאית ליה מוקצה וכן שני ימים טובים של גליות דנולדה בזה מותרת בזה ובפרק בכל מערבין (עירובין דף לט.) גבי לגין של טבול יום שמלאוהו מן החבית של מעשר טבל ואמר הרי זה תרומת מעשר לכשתחשך דבריו קיימין ואם אמר ערבו לי בזה לא אמר כלום משום דסוף היום של ע"ש קונה עירובו או משום דבעינן סעודה הראויה מבעוד יום הא אם תחילת יום של שבת קונה עירוב ולא בעי סעודה הראויה מבעוד יום הוי עירוב ולא אמרינן לאו ראויה היא בשבת מיגו דאיתקצאי בין השמשות משום יום שעבר וכל הני לא דמו לסוכה דאסרינן משום דאי איתרמי ליה סעודתא בין השמשות אף על גב דלא מיחייב למיכל בה אלא משום ספיקת יום שעבר (א) שאני סוכה דמכל מקום חייב למיכל בה מחמת מה שיהיה ומאן דאסר התם אתרוג אפילו בשמיני ופירש שם בקונטרס מיגו דאסור בין השמשות בשמיני משום דספק יום דשביעי הוא איתקצאי לכולי יומא אלמא אהני מיגו דאיתקצאי משום יום שעבר לאסור בשמיני לא יתכן דאפילו רב אסי דאסר ביצה פ"ק דביצה (דף ד:) בשני ימים טובים של גליות לא אסר אלא משום דמספקא ליה אם קדושה אחת הן או לא אלא היינו טעמא משום דגזר אתרוג אטו סוכה ומיהו אין ראיה מרב אסי למאי דגרים לקמן פ' לולב וערבה (דף מו:) הפריש שבעה אתרוגים לשבעה ימים רב אסי אמר כל אחת ואחת יוצא בה ואוכלה למחר דקסבר לכולי יומא איתקצאי ותו לא ושרי ליה למחר ולא אסר ליה במיגו דאיתקצאי לפיכך דוחק התלמוד לפרש טעמא גבי ביצה משום דמספקא ליה והפריש שבעה אתרוגים לשבעה ימים דקאמר רב בפ' לולב וערבה כל אחת ואחת יוצא בה ואוכלה לאלתר אע"ג דרב כר' יהודה סבירא ליה לא אסר למיכלה ביומא במיגו דאיתקצאי דלמצותה לחודה איתקצאי ותו לא והיכא דמיקלע שבת במוצאי יום טוב של חג נוהגין איסור להסתפק מנויי סוכה עד מוצאי שבת ולכאורה שרי דמאיזה טעם נאסור [אי] משום דקדושה אחת היא שבת ויום טוב האמר רב פ"ק דביצה (דף ד.) הלכה כארבעה זקנים ואליבא דר' אליעזר דאמר שתי קדושות הן ואי משום הכנה מה הכנה יש כאן: **נויי סוכה.** קרמים הפרוסים למעלה לנוי אין ממעטין בסוכה גבוהה מכ' להכשירה דלאו מין סככה הוא דאי סככה הוי הוה מיפסל משום דמקבל טומאה ולאו לפוסלה משום פחותה מי' כך פירש בקונטרס ולא דמי להוצין יורדין לתוך י' דפסלינן לעיל (דף ד.) משום דירה סרוחה דשאני הכא דלנוי עשויין: **שלוחי מצוה אנן.** וכגון שהיו מתבטלים מן המצות אם היו מחזרין אחר סוכה אחרת: **ובלבד שלא יהיו נקליטין גבוהין מן המטה עשרה.** מן הדין אפילו גבוהין י' שרי דלא חשיבי אהל להפסיק כיון דאין בגגו טפח דהא בשילהי פירקין (דף יט:) מסקינן דכן הלכה סוכה העשויה כמין צריף פסולה לפי שאין לה גג דשפועי אהלים לאו כאהלים דמו ומינה דייק רב יוסף בגמרא דמותר לישן בכילת חתנים בסוכה והא דאסרינן הכא גבוהין עשרה היינו מדרבנן ודוקא בנקליטין דקביעי אבל כילת חתנים דלא קביעי אפילו גבוה י' שריא כי היכי דהחמירו בקינופות לאסור אפילו אין גבוהין י' משום דקביעי ובכילת חתנים דלא קביעי שרי אפילו ביש לה גג ה) וכדאמרינן לאידך לישנא דנקליטין לגבי כילה קביעי אי נמי בהכי פליגי הנך תרי לישני ועל כרחך בהא פליגי הנך תרי לישני דלא אפשר לומר דפליגי ביש לה גג ואינה גבוהה י' דללישנא בתרא אסור דהא בהדיא בגמרא תרגמא שמואל למתניתין דהכא ו) בגבוה י': **מוציא ראשו חוץ לכילה וקורא ק"ש.** לא חייש שמואל ללבו רואה את הערוה [כמ"ק בברכות כד: כה:]:

אי

עין משפט נר מצוה

סה א מיי' פ"ה מהל' סוכה הלכה יח סמג עשין מג טוש"ע א"ח סי' תרלד סעיף ג:

סו ב מיי' שם סמג שם טור ש"ע א"ח סי' תרכט סעיף יט:

סז ג מיי' שם הלכה כג סמג שם טוש"ע א"ח סי' תרכז סעיף ב:

* * *

רבינו חננאל

עד מוצאי יום טוב האחרון, ואם התנה עליהן בשעה שעיטרה, על מנת שיסתפק מהן כל ימי המועד, מותר להסתפק מהן אפילו ביום טוב. קתני מיהא עיטרה בקרמין ובסדינין, כרב חסדא. ודחי רב אשי דלמא כי מכשר האי תנא בעיטרה מן הצד, אבל תחת הסכך פסולה ודלא כרב חסדא. עבדיה דרב אשי איטמישא כתנתיה במיא, ושטחה על גבי סוכה כדי להתייבש, ואמר ליה הסר אותה, שלא יאמרו הרואין אותה על גבי סכך הסוכה, בבגד מסככים. פשוטה היא. א) [נויי סוכה המופלגין ממנה ד']. פירוש הסדינין שמעטרין הסוכה בהן שאינן דבוקות בדפנות אלא א) [מרוחקין ד', ר' נחמן אמר כשרה רב חסדא ורבה בר רב הונא] אמרי פסולה, וקיימא לן יחיד ורבים הלכה כרבים. אמר רב יהודה אמר שמואל מותר לישן בכילה בסוכה אע"פ שיש לכילה זו גג טפח, ובלבד שלא תהא גבוהה י' טפחים. ואקשינן עליה ממתני' דקתני הישן (במטה) [תחת המטה] בסוכה לא יצא ידי חובתו. ומשני במטה גבוהה י' טפחים. והרי קנופות דאינן גבוהין י' טפחים, דתניא בהדיא נקליטין שנים וקינופות ד', פירס על גבי קינופות פסולה, על גבי נקליטין כשרה, ובלבד שלא יהו נקליטין גבוהין מן המטה י' טפחים. מכלל דקינופות אע"פ שאין גבוהין י' טפחים פסולה. ודחי שאני קינופות דקביעי במטה, ואפילו פחות מי' כיון דקביעי אהל הן. והרי סוכה על גבי [סוכה] דקביעה ואמר כהכשרה כך פוסלה, כלומר אינה

מסורת הש"ס

א) [לקמן כו. ע"ש], ב) לקמן כ:, ג) [ע"א], ד) [דברים כג], ה) [אולי צ"ל גג עשרה], ו) [נצל"ל דהישן],

* * *

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה עד מוצאי וכו' דשאני סוכה דמכל מקום וכו' בין השמשות דשמיני משום:

* * *

מוסף רש"י

ואם התנה עליהם. במס' ביצה (ל:) אוקימנא באומר איני בודל מהן כל בין השמשות של קידוש יו"ט ראשון, דלא חל עלייהו קדושה כלל, אבל תנאי אחר אינו מועיל (שבת כב.). **הישן תחת המטה בסוכה לא יצא ידי חובתו.** דאהל מפסיק בינו לסוכה, ועיקר ישיבת הסוכה אכילה שתיה ושינה (לקמן כ:).

* * *

רבינו חננאל (המשך)

עליונה חשובה אהל עד שיהא בה חלל י' טפחים. ודחינן התם לגבי סוכה על גבי סוכה דלמפסלא לסוכה קאתי, בעי שמואל י' טפחים ואמר כהכשרה כך פוסלה, אבל הכא ב) בכילה דלשוויה אהלא קא בעי, בבציר מי' טפחים לא הוי אהלא. הא דאמר שמואל הישן בכילה ערום, מוציא ראשו חוץ לכילה וקורא קריית שמע. אוקימנא בשאינה גבוהה י' טפחים, וכי הכילה אמרינן חזינא לה כמאן דחביטא רמיא על גופו היא וכלבוש חשוב, אבל אם היא עשרה טפחים לא יוציא ראשו חוץ [לכילה ויקרא, למה זה דומה לעומד בבית ערום שלא יוציא ראשו חוץ] לחלון ויקרא. דייקינן מינה מדקתני למה זה דומה לעומד בבית, דבית אע"פ שאינה גבוה עשרה טפחים אסור להוציא ראשו חוץ לחלון ויקרא שם,

---

א) נראה פשוט דחסר וכצ"ל. ב) לפי סוגיית הגמרא אקינופות קאי דלשוויה אהלא היכא דקביעא כמו קינופות בבציר מי' נמי הוי אהלא. ודברי רבינו צ"ע.